14. من المعاملات المالية الجائزة (بيع الصرف، بيع التقسيط، بيع المرابحة)

1. مفهوم المعاملات المالية الجائزة:

الأحكام والأفعال المتعلقة بتصرفات الناس في شؤونهم المالية.

2. من المعاملات المالية الجائزة:

- **أولا: بيع الصرف.**

❖ تعريفه:

۞ **لغة:** الزيادة. منه سميت النافلة صرفا.

۞ **اصطلاحًا:** هو بيع النقد بالنقد جنسا بجنس أو بغير جنس.

☜ **مثال: 100 أورو بـ 20000 دج حلالًا.**

✍ **ملاحظة:** الأصل في العملة الورقية الذهب (الدينار) والفضة (الدرهم) والنحاس (الفلس). ثم استبدلت بالعملة الورقية حيث:

1 دينار ذهبي= 4.25 غ من الذهب.

1 درهم فضي=2.975 غ من الذهب.

❖ حكمه مع الدليل:

جائز. ودليل ذلك:

قوله ﷺ: (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواءً بسواءٍ والفضة بالفضة إلّا سواءً سواءٍ وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم) رواه البخاري

❖ شروطه:

- التماثل والتقابض عند اتحاد الجنس (ذهب-ذهب)
- التقابض عند اختلاف الجنس (ذهب-فضة)

❖ حكم العملات المتداولة:

حاليا كل عملة من العملات الحالية تُمثل جنسًا مستقلا مختلفا عن غيره حسب قيمتها وبإختلاف جهات إصدارها، فالدينار الجزائري جنس والدولار جنس والأورو جنس...، لذلك لا يجوز التفاضل في صرف أوراق وقطع الجنس الواحد منها كصرف ورقة من فئة 1000 دينار جزائري بـ(11) قطعة نقدية من فئة 100 دينار جزائري.

- أما إذا اختلفت العملة كصرف 100 أورو بـ 20000 دينار جزائري جاز فيها التفاضل بشرط أن يكون يدا بيد.

• ثانيا: بيع التقسيط:

❖ تعريفه:

لغة: القسمة والجزء.

اصطلاحا: عقد على مبيع حالاً بثمن مؤجل يؤدى مفرقا على أجزاء معلومة في أوقات معلومة.

مثال: بعتك آلة غسيل بـ 20000 دج مؤجلة لمدة 6 أشهرعلى أجزاء معلومة في أوقات معلومة

❖ حكمه مع الدليل:

جائز، لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ﴾ [البقرة: 275]

❖ شروطه:

- أن لا يكون ذريعة للربا.
- أن يكون الأجل معلومًا.
- أن يكون البائع مالكا للسلعة.
- أن يكون الثمن ديناً لا عيناً.
- أن يكون منجزًا لا معلقا على شرط.

• ثالثا: بيع المرابحة:

❖ تعريفه:

لغة: من الربح والنماء والزيادة.

اصطلاحا: بيع ما اشترى بثمنه مع ربح معلوم.

مثاله: بعتك سيارة بثمنها وربح 5 ملايين.

❖ حكمه مع الدليل:

جائز بإجماع العلماء.

- قال تعالى : ﴿وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ﴾ [البقرة: 275].
- ما روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان يشتري العير فيقول: (من يربحني عُقلها؟ من يضع في يدي ديناراً؟) رواه البيهقي.

❖ أهم شروط بيع المرابحة:

- أن تكون السلعة ملكا للبائع وبحوزته أثناء عقد البيع.
- أن يكون الثمن والربح معلومين.
- ألا يكون الثمن في العقد الأول مقابلا بجنسه من الأموال الربوية.

ملاحظة:

المرابحة للآمر بالشراء: طلب شخص يسمى الآمر، من آخر يسمى المأمور، بأن يشتري له سلعة ويَعده بأنه إذا قام بشرائها سيشتريها منه ويربحه فيها مقدارًا محددًا.